

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Термины и определения

- 1.1. Закон** - Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
- 1.2. Законодательство** - законодательство Российской Федерации о ПДн и неприкосновенности частной жизни, включая без ограничений Закон, принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты, а также методические руководства и правовые акты, принятые уполномоченными органами Российской Федерации в этой связи.
- 1.3. Инцидент** - любая неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ) ПДн, полученных одной Стороной от другой Стороны.
- 1.4. Обработчик** - Исполнитель, которому в рамках достижения целей, указанных в приложении №2 к Договору, Оператором поручено обрабатывать ПДн.
- 1.5. Оператор** - Клиент, который самостоятельно или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет обработку ПДн, а также определяет цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.
- 1.6. Оценка ТГП** - проводимая Стороной оценка соблюдения лицом, которому планируется ТГП, конфиденциальности ПДн и обеспечения безопасности ПДн при их обработке.
- 1.7. «передача ПДн»** - любые действия Сторон, направленные на пересылку и направление ПДн любыми средствами (как физическими, так и электронными), предоставление доступа к ПДн, включая удаленный доступ, а также действия, направленные на сохранение, ввод ПДн в информационные системы. Передача ПДн может происходить как между Сторонами как самостоятельными операторами персональных данных, так и между Оператором и Обработчиком.
- 1.8. Передающая Сторона** - Оператор, который для достижения целей обработки, указанных в приложении №1 к Соглашению, осуществляет передачу ПДн Получающей Стороне.
- 1.9. Персональные данные (ПДн)** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.
- 1.10. Получающая Сторона** - Оператор, который для достижения целей обработки, указанных в приложении №1 к Соглашению, принимает от Передающей Стороны ПДн.
- 1.11. Субъект ПДн** - физическое лицо, которое является прямо или косвенно определенным или определяемым посредством ПДн.
- 1.12. Трансграничная передача (ТГП)** - передача ПДн с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
- 1.13. Уведомляющая Сторона** - Сторона, которая в силу положений Закона или Соглашения обязана уведомить другую Сторону и (или) Роскомнадзор об Инциденте.

Иные термины и определения, используемые в тексте Соглашения используются в соответствии с Договором, Законом, а также Законодательством.

2. Передача ПДн между двумя самостоятельными операторами персональных данных

- 2.1.** Стороны договорились о том, что в соответствии с Соглашением они могут передавать друг другу ПДн на условиях, указанных в Соглашении (в частности, в приложении №1).
- 2.2.** Стороны заверяют и гарантируют правомерность передачи ПДн друг другу и последующей обработки полученных друг от друга ПДн в соответствии с Соглашением с соблюдением требований Законодательства, а также надлежащее уведомление субъектов о такой передаче и последующей обработке их ПДн, если этого требует Законодательство, для достижения одной, нескольких или всех перечисленных в приложении №1 к Соглашению целей передачи и последующей обработки ПДн, актуальных для взаимоотношений между Сторонами.
- 2.3.** Каждая из Сторон признает, что в рамках целей, указанных в приложении №1 к Соглашению, является самостоятельно действующим оператором в отношении ПДн, полученных от Передающей Стороны, которая также является самостоятельно действующим оператором, и что вместе, но не совместно, с другой Стороной определяет цели и порядок передачи ПДн между Сторонами, если иное прямо не указано в Соглашении (в частности, в приложении №2).
- 2.4.** Получающая Сторона обязуется прекратить или обеспечить прекращение обработки ПДн, полученных от Передающей Стороны в соответствии с Соглашением, путем их уничтожения по достижении предусмотренных Соглашением целей или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, а также в случае невозможности обеспечения правомерности обработки ПДн, если иное не предусмотрено Законодательством. Порядок уничтожения ПДн определяется политиками и процедурами Получающей Стороны.

2.5. Передающая Сторона, в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Получающей Стороны, предоставляет последние сведения и (или) документы, подтверждающие либо факт получения согласия субъектов на осуществление передачи и последующей обработки их ПДн, либо наличие иных правовых оснований для осуществления передачи и последующей обработки ПДн субъектов, а также факт надлежащего уведомления субъектов о передаче и последующей обработке их ПДн. Определение Сторонами состава и содержания предоставляемых сведений и (или) документов осуществляется с учетом требований Законодательства, а также с соблюдением прав и законных интересов субъектов, передающей Стороны и третьих лиц.

2.6. В предусмотренных Приложением №1 к Соглашению целях Получающая Сторона имеет право самостоятельно осуществлять обработку и (или) привлекать третьих лиц к обработке, полученных от Передающей Стороны, путем поручения третьим лицам обработки указанных ПДн и (или) путем передачи (в том числе трансграничной) третьим лицам ПДн без поручения обработки ПДн. Привлечение третьих лиц к обработке ПДн может осуществляться только при наличии соответствующих правовых оснований у Получающей Стороны и при условии обеспечения третьими лицами конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. Получающая Сторона, в разумный срок с момента получения соответствующего запроса от передающей Стороны, предоставляет сведения о привлекаемых к обработке ПДн третьих лицах, а также сведения о том, какие категории ПДн, каких категорий субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

3. Поручение обработки ПДн

3.1. Стороны договорились о том, что Оператор вправе поручать Обработчику обработку ПДн в целях и на условиях, указанных в приложении №2 к Соглашению.

3.2. Обработчик обязан совершать какие-либо действия в отношении ПДн, которые он обрабатывает по поручению Оператора, исключительно в соответствии с указаниями Оператора. В случае использования Обработчиком порученных ему ПДн Оператором в собственных целях (в целях, не предусмотренных Приложением №2 к Соглашению), Обработчик является самостоятельным оператором в отношении такой обработки ПДн.

3.3. Обработчик вправе в целях, указанных в приложении №2 к Соглашению, привлекать к обработке ПДн третьих лиц (перепоручать обработку) при гарантии заключения с такими лицами соглашений, соответствующих положениям Соглашения.

3.4. Оператор обязуется гарантировать законность обработки ПДн в рамках поручения, в т.ч. самостоятельно обеспечивать наличие согласия (иного правового основания) на обработку ПДн, обеспечивающих законность обработки таких ПДн Обработчиком и привлекаемых им третьими лицами.

3.5. В случаях, когда для достижения целей, указанных в приложении №2 к Соглашению, требуется осуществление ТПП:

- Обработчик до момента осуществления ТПП обязан уведомить Оператора, а также предоставить информацию о проведенной Оценке ТПП.
- Оператор обязан выполнить обязанность по подаче в Роскомнадзор уведомления о намерении осуществлять ТПП.

3.6. Оператор вправе давать Обработчику в письменной форме дополнительные указания в отношении порядка обработки ПДн в соответствии с Соглашением. Такие указания не могут образовывать дополнительные обязательства Обработчика и расширять предмет поручения. Обработчик обязан выполнять такие указания в разумный срок.

4. Заверения и гарантии

4.1. При осуществлении сбора ПДн Стороны обязуются обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность ПДн при их обработке в соответствии с требованиями Законодательства и договоренностями между Сторонами. Стороны обязуются принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн, требуемых в соответствии с Законодательством (ст.18, 18.1, 19 Закона).

4.3. Стороны вправе до обработки (передачи) ПДн предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения Соглашения требований, установленных в п.4.2. Соглашения и ст.6 Закона.

4.4. Стороны обязуются предоставлять по запросу друг друга в течение срока действия Соглашения документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение требований Закона. Информация предоставляется в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса, если иной срок не предусмотрен в запросе.

4.5. Стороны соглашаются добросовестно сотрудничать и оказывать необходимое разумное содействие друг другу в случае прекращения действия согласия субъектов или иных оснований правомерности обработки ПДн в соответствии с Соглашением, а также при рассмотрении и урегулировании запросов (жалоб, требований, предписаний, претензий, судебных исков), касающихся обработки ПДн Сторонами. В частности, Сторона, которой стал известен факт прекращения действия вышеуказанных правовых оснований или получившая вышеупомянутый запрос, обязана надлежащим образом уведомить об

этом другую Сторону в разумный срок после наступления соответствующего события, если такое уведомление не нарушает прав и законных интересов субъектов, уведомляющей Стороны и третьих лиц.

4.6. Стороны обязуются в случаях, предусмотренных Законом, и (или) по требованию друг друга уничтожать переданные (порученные для обработки) ПДн. Уничтожение ПДн по запросу одной из Сторон не должно превышать 5 рабочих дней. Факт уничтожения ПДн подтверждается заверенной копией акта об уничтожении.

4.7. Указанные в Соглашении заверения и гарантии являются заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Соглашения. Каждая из Сторон обеспечивает, что эти заверения и гарантии являются достоверными в любой момент времени (периода) действия Соглашения.

5. Инциденты

5.1. Уведомляющая Сторона обязуется уведомлять другую Сторону в случае выявления Инцидента в отношении ПДн, полученных от другой Стороны (порученных для обработки другой Стороной), или если Уведомляющая Сторона обоснованно полагает, что имел место Инцидент.

5.2. Не позднее 12 часов с момента наступления вышеуказанных обстоятельств направляется первое уведомление, содержащее информацию:

- (1) о факте, дате и времени выявления Инцидента;
- (2) о категориях и о приблизительном количестве затронутых Инцидентом ПДн и их субъектах;
- (3) о предполагаемых причинах (например, компьютерная атака) и характере (неправомерный или случайный) Инцидента;
- (4) о предполагаемых последствиях нарушения, в том числе об оценке и последствиях вреда, нанесенного правам субъектов (при наличии такого вреда);
- (5) о принятых и (или) планируемых мерах по устранению (уменьшению масштаба) Инцидента и его последствий;
- (6) о принятых и (или) планируемых мерах по внутреннему расследованию Инцидента;
- (7) о контактных данных лица, которое от имени Уведомляющей Стороны может предоставить новую и (или) дополнительную информацию об Инциденте.

5.3. Не позднее 48 часов с момента наступления вышеуказанных обстоятельств направляется второе уведомление, содержащее информацию:

- (1) о результатах внутреннего расследования Инцидента;
- (2) о лицах, действия которых стали или могли стать причиной Инцидента (при наличии таких лиц).

5.4. Дополнительные уведомления, содержащие новую и (или) дополнительную информацию об Инциденте, предоставляются Передающей Стороне в максимально короткие сроки по мере появления такой информации у Уведомляющей Стороны.

5.5. В той степени, в которой это разрешено Законодательством, одна Сторона не будет уведомлять соответствующие уполномоченные органы и (или) субъектов о любом Инциденте или делать любые публичные заявления или иным образом уведомлять каких-либо лиц о любом Инциденте, не предприняв предварительно разумных шагов для консультации с другой Стороной.

5.6. Состав и содержание информации об Инциденте в уведомлениях, предусмотренных пунктами 5.1-5.3 Соглашения, могут быть ограничены с учетом требований Законодательства, а также для соблюдения прав и законных интересов субъектов, Уведомляющей Стороны и третьих лиц.

6. Ответственность

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Соглашению, несет ответственность в размере документально подтвержденного реального ущерба другой Стороны (в т.ч. в связи и в размере удовлетворенных в соответствии с судебными актами требований, и (или) в размере взысканных административных и иных штрафов, а также судебных пошлин и издержек). Ни при каких обстоятельствах Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения.

6.2. В случае предъявления соответствующих требований бремя доказывания факта исполнения обязанностей, установленных Соглашением, несет нарушившая Сторона, а факта причинения убытков и их размер – пострадавшая Сторона.

6.3. Срок возмещения убытков составляет 10 рабочих дней с момента предъявления требования.

7. Иные положения

7.1. В той мере, в какой не применяется императивное национальное право каждой из Сторон, Соглашение регулируется правом Российской Федерации, однако без учета его коллизионных норм права.

7.2. Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента заключения Договора и действует бессрочно.

Цели передачи (обмена) ПДн между Сторонами

- (1) заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров и соглашений между Сторонами;
- (2) установление и поддержание делового общения между Сторонами;
- (3) организация документооборота, учёта и архивного хранения;
- (4) проявление Сторонами должной осмотрительности в отношении друг друга, включающее в себя управление финансовыми, коммерческими, налоговыми, юридическими, регуляторными, операционными, контрактными, репутационными и комплаенс рисками;
- (5) осуществление, выполнение и соблюдение Сторонами прав, обязанностей и запретов, предусмотренных применимыми нормами, которые включают нормы Законодательства, но не ограничиваются ими;

Приложение №2 к Соглашению об обработке персональных данных

Цель обработки	Субъект ПДн	Перечень ПДн	Перечень действий
Доставка, вручение Отправлений и иное содействие в рамках возмездного оказания курьерских услуг по Договору	Получатели Отправлений (их представители)	ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения, содержащиеся в доверенностях представителей; сведения о заказе, в т.ч. номер заказа, адрес приема и доставки, информация о вложениях, дата оформления и дата вручения.	сбор, запись, систематизация, накопление, передача (предоставление, доступ), хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.